REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
VI SEZIONE CIVILE

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 13.03.2024, esaurita la discussione con trattazione scritta ed esaminate le memorie depositate dalle parti processuali ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente

MOTIVAZIONE DI SENTENZA

nella causa iscritta al n. 65628 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021

tra

Parte_1 **, C.F.** *C.F._1* **,** rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Calò Alessandro Di Veroli ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Roma alla Via Savoia n. 78 giusta procura in actis

Ricorrente

E

Controparte_1 **(C.F.** *C.F._2* **)** elettivamente domiciliato in Guidonia Montecelio (RM) alla Via Palombarese, 209 presso lo studio dell'Avv. Loredana Catalano che lo rappresenta e difende, giusta procura in actis

Resistente

Oggetto: Azione di merito relativa all'opposizione all'esecuzione immobiliare, azione di condanna al pagamento e domanda di assegnazione somme accantonante nella procedura esecutiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI

Come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ART. 132 –- 429 C.P.C.

I. Osservato, *in limine litis,* che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Ritenuta, inoltre, l'applicabilità al presente giudizio del modello di motivazione introdotto dalla novella all'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile secondo cui la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice c.p.c. consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi

o di altri atti di causa;

II. Rilevato che *Parte_1* con ricorso depositato il 22.10.2021 ha citato in giudizio *Controparte_1*, innanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, allegazione, eccezione, deduzione e difesa:*

▪ *in via principale,*

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la liceità, la possibilità e la determinatezza dell'oggetto dell'Accordo di Conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 28/2010 sottoscritto tra le parti in data 8 giugno 2016;

- accertare e dichiarare, inoltre, l'ingiustificato inadempimento del Signor [...] Parte_2 agli obblighi di cui ai punti a) e b) dell'Accordo di Conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 28/2010 sottoscritto tra le parti in data 8 giugno 2016, e, conseguentemente, il diritto del Signor Parte_1 di ottenere il pagamento delle somme ad esso spettanti a titolo di penale ex art. 1382 c.c. ai sensi del punto c) del medesimo Accordo di Conciliazione;

- per l'effetto, condannare il Signor CP_1 all'integrale pagamento delle somme indicate nell'atto di intervento del 6 dicembre 2018 e precisate nell'atto di opposizione ex art. 617, 2° comma, c.p.c. all'ordinanza ex art. 512 c.p.c. del 31 luglio 2020 (depositato in data 20 agosto 2020), da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;

- in ogni caso, ordinare l'assegnazione, in favore del Signor Pt_1 delle somme accantonate con l'ordinanza resa, in data 26 luglio 2021, dal G.E. Dott.ssa Pigozzo nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi alla Sezione Esecuzioni Immobiliari di codesto Ill.mo Tribunale di Roma ed avente R.G.E. 636/2014;

▪ *sempre in via principale,*

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento del Signor Parte_2, ex artt. 1453 e 1455 c.c., all'obbligo, di cui al contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 1° aprile 2015 e registrato il 9 maggio 2016 presso l' [...] Organizzazione_1 di Roma 6 – EUR al n. 3523, serie 3T, e/o di cui all'art. 1575 c.c., di garantire, in favore del Signor Parte_1, il pacifico godimento dell'unità immobiliare concessa in locazione e di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;

- accertare e dichiarare il diritto del Signor Parte_1 ad ottenere il risarcimento del maggior danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, dallo stesso patito e patiendo in ragione della condotta inadempiente tenuta dal Signor Parte_2 ;

- per l'effetto, condannare l'odierno resistente al pagamento, in favore del Parte_3 [...] delle somme indicate in narrativa a titolo di maggior danno patrimoniale e/o indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 Legge n. 392/1978, nonché di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta equa e di giustizia, a titolo di maggior danno non patrimoniale, il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014.

A tal fine ha esposto e dedotto quanto segue:

1. Il Signor *Parte_2*, odierno resistente, è stato proprietario – fino al 31 ottobre 2019 – dell'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, composto da un locale ad uso negozio sito al piano terra e da un sovrastante altro vano di circa eguali dimensioni, cui si accede mediante scala interna, identificato al NCEU del Comune di Roma al foglio 491, part. 397, sub 2, cat. C/1, classe 5 (di seguito l'"Immobile").

2. Con contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 27 febbraio 2002 e registrato il 5 marzo 2002 presso l'*Organizzazione_2* al n. 3/004969 (cfr. all. 1), l'odierno resistente ha concesso in locazione al Signor Hadad unicamente la porzione del predetto Immobile costituita dal locale ad uso negozio sito al piano terra, esclusa la cantina.

Dalla locazione, pertanto, è restato espressamente escluso il vano soprastante il predetto negozio.

3. Con successivo contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 1° aprile 2015 e registrato il 9 maggio 2016 presso l'*Organizzazione_3* al n. 3523, serie 3T (con conseguente sanatoria c.d. "per adempimento" avente efficacia ex tunc, secondo quanto recentemente stabilito dalle Sezioni Unite della S.C. con la nota sentenza 9 ottobre 2017 n. 23601), le parti hanno disciplinato la prosecuzione, a nuove condizioni, dell'intercorso rapporto locativo, con durata dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2021, avente ad oggetto (ancora una volta) esclusivamente la porzione immobiliare costituita dal locale ad uso negozio sito al piano terra (di seguito il "Contratto di Locazione", cfr. all. 2).

Il vano al piano superiore, quindi, ha continuato a rimanere espressamente escluso dalla locazione.

4. Per ciò che qui interessa, inoltre, nella planimetria allegata al Contratto si dava atto che il locale era "idoneo ad essere utilizzato nell'ambito della categoria C/1 (Negozio)" (v. all. 2).

5. In data 11 giugno 2013, l'odierno attore aveva medio tempore presentato la CILA prot. n. CA/53223 (cfr. all. 3), avente ad oggetto esclusivamente lavori di ristrutturazione della sola unità immobiliare ad uso negozio condotta in locazione, al fine di renderla idonea all'attività di gastronomia calda e fredda dallo stesso ivi esercitata.

In particolare, nella predetta CILA, il Signor *Pt_1* ha dichiarato di voler eseguire le seguenti opere: "posa in opera di divisori, opere di finitura, revisione impianto elettrico".

Dai lavori di cui alla CILA prot. n. CA/53223, peraltro, risulta escluso qualsivoglia tipo di intervento edilizio sul vano posto al piano superiore, come detto, non oggetto di locazione e sempre nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario, odierno resistente (il quale, come meglio si vedrà nel prosieguo, ne ha indebitamente mutato la destinazione d'uso, adibendolo ad "alloggio" per la propria ex moglie, Signora *Persona_1*).

6. In data 3 dicembre 2015, l'Unità Organizzativa Tecnica *Controparte_2 [...]* del *Controparte_3*, congiuntamente a personale della *Parte_4*, ha

eseguito, presso l'Immobile sito in Roma, Santa Maria del Pianto n. 3, un ac-certamento tecnico relativo alla CILA prot. n. CA/53223 dell'11 giugno 2013.

In occasione del sopralluogo a tal fine effettuato, del tutto inaspettatamente, è stata riscontrata la "difformità" dei lavori ivi eseguiti rispetto a quelli previsti nella planimetria allegata alla *CP_4* stessa, come conseguenza di un grave abuso edilizio consistito nella indebita divisione dell'unità immobiliare in due locali indipendenti (l'uno con ingresso al civico n. 3, concesso in locazione all'attuale attore, e l'altro con ingresso al civico n. 4/a, escluso dal contratto di locazione del 1° aprile 2015 e – come detto – utilizzato esclusivamente dal Signor *Parte_2*) con cambio di destinazione d'uso operato al piano superiore (presso cui, come accennato, l'odierno resistente aveva indebitamente "collocato" la propria ex moglie).

Tali lavori, rientranti nella categoria "ristrutturazione edilizia per cambio della destinazione d'uso" ai sensi dell'art. 10, 1° comma, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. art. 3-bis), erano invero stati compiuti dal locatore, Signor *Parte_2* , in assenza di permesso di costruire ed in violazione dell'art. 39 del Regolamento Edilizio (cfr. all. 3-ter), perseguibile ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 (cfr. all. 3-quater).

7. In seguito, con nota prot. n. 194967 del 3 dicembre 2015 (cfr. all. 4), la *[...] Organizzazione_4* Roma *CP_3* ha comunicato al Signor *Pt_1* gli esiti del predetto accertamento tecnico.

Solo in questo momento, pertanto, l'odierno ricorrente è venuto a conoscenza delle gravi irregolarità urbanistico – edilizie che interessavano l'unità immobiliare a lui parzialmente concessa in locazione.

8. A fronte delle anomalie riscontrate, l'Unità Organizzativa Amministrativa – Sportello Unico Attività Produttive del Municipio *CP_3* (*Controparte_5* ha pertanto adottato la Determinazione Dirigenziale prot. n. CA/28262/2016, rep. n. CA/370/2016 del 19 febbraio 2016, notificata al Signor *Pt_1* in data 22 febbraio 2016, avente ad oggetto l'ordine di cessazione dell'attività commerciale dallo stesso esercitata nella suindicata unità immobiliare, in ragione degli abusi edilizi ivi riscontrati, posti in essere, però, dal Signor *Parte_2* (cfr. all. 5).

9. In ottemperanza al predetto provvedimento, ed al fine di evitare la chiusura coatta della propria attività commerciale (anche tramite l'apposizione dei sigilli da parte della *Parte_5 [...]* , nonostante la piena validità ed efficacia del contratto di locazione in essere con il Signor *Parte_2* , il Signor *Pt_1* è stato pertanto costretto a chiudere, sin dai primi giorni di marzo 2016, la propria attività commerciale, essendogli così precluso godere liberamente dell'Immobile oggetto di locazione per esclusiva responsabilità del proprietario.

In tale occasione, sono ovviamente restate all'interno del locale tutte le (costose) attrezzature e gli arredi di proprietà del medesimo Signor *Pt_1* nell'attesa di individuare una soluzione alla questione insorta per fatto e colpa esclusiva del Signor *Parte_2* .

10. Alla luce di quanto finora riferito, appare dunque di lapalissiana evidenza come le difformità edilizie riscontrate presso l'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, che hanno condotto all'adozione dell'ordine di cessazione dell'attività commerciale di cui alla Determinazione Dirigenziale prot. n. CA/28262/2016 (rep. n. CA/370/2016 del 19 febbraio 2016), attenessero a tanto precise (quanto illegittime ed indebite) scelte urbanistiche operate dalla proprietà.

Il frazionamento dell'Immobile in due unità separate ed il cambio di destinazione d'uso del vano soprastante (adibito, dal medesimo Signor *Parte_2* , ad abitazione della propria ex moglie), infatti, non hanno riguardato direttamente il locale in uso al Signor *Pt_1* il quale, peraltro, non aveva alcun interesse a realizzarle, né avrebbe tratto alcun vantaggio pratico dalla loro esecuzione (lo stesso, d'altro canto, neanche è mai stato in possesso delle chiavi per accedere al locale al piano superiore, materialmente "separato" dal locale posto al piano terra tramite una porta).

11. Come meglio si vedrà nel prosieguo, tale illecita alterazione dell'Immobile ed arbitraria variazione della sua destinazione d'uso, comportando la cessazione anticipata dell'attività commerciale espletata dall'attuale attore e, quindi, il venir meno per il conduttore medesimo della possibilità di godere dell'unità immobiliare locata in relazione alla sua destinazione d'uso, ha cagionato (e sta tutt'ora cagionando), per causa imputabile esclusiva-mente al Signor *Parte_2* , gravissimi danni patrimoniali al Signor *Pt_1* (costituiti dalla mancata percezione degli utili nonché dalla impossibilità di ammortizzare i considerevoli costi di ristrutturazione, ammodernamento ed allestimento del locale sostenuti dal mede-simo), nonché ingenti pregiudizi di natura non patrimoniale connessi allo stress emotivo subito dallo stesso a causa della incolpevole cessazione forzata dell'unica fonte di red-dito sua e del proprio nucleo familiare (composto – all'epoca – da moglie e tre figli, tutti a suo esclusivo carico).

12. A fronte delle suindicate violazioni della vigente normativa in materia di edilizia ed urbanistica, come visto, integralmente ascrivibili alla condotta del Signor *Parte_2* , e della conseguente impossibilità per il conduttore odierno ricorrente di godere della prestazione locatizia, con missiva del 17 marzo 2016 inviata per il tramite dei propri Avvocati (cfr. all. 6), il Signor *Pt_1* ha quindi diffidato il proprietario a ripristinare l'originaria regolarità amministrativa e/o urbanistico - edilizia dell'immobile oggetto di locazione.

13. Nonostante le varie comunicazioni intercorse (cfr. all.ti 7 e 8) ed i ripetuti incontri tra le parti, anche a mezzo dei rispettivi legali, il Signor *Parte_2* , tuttavia, non ha prov-veduto a regolarizzare la situazione amministrativa ed urbanistico - edilizia dell'immobile oggetto di locazione, già allora ben nota al medesimo (e, peraltro, dettagliatamente descritta nelle citate note e provvedimenti amministrativi di *Parte_5* cfr. all.ti 4 e 5), al fine di consentire alla parte conduttrice la tempestiva riapertura dell'attività commerciale di sua titolarità, omettendo altresì di risarcire al Signor *Pt_1* tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso patiti e patiendi in ragione della illegittima condotta tenuta dal locatore.

14. Tra i Signori *Pt_1* e *Parte_2* sorgeva, quindi, controversia in merito al grave inadempimento del locatore agli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi degli artt. 1575 e ss. c.c. nonché a quelli derivanti dai predetti contratti di locazione sottoscritti tra le parti, inadempimento che, lo si ribadisce, aveva condotto alla anticipata cessazione forzata dell'attività commerciale di gastronomia calda e fredda esercitata dall'odierno ricorrente presso l'immobile dal medesimo condotto in locazione (cfr. all. 9).

15. Atteso che tale controversia rientrava tra quelle per le quali l'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, prevede come condizione di procedibilità della domanda giudiziale il previo esperimento del procedimento di mediazione, con istanza depositata in data 25 maggio 2016, per il tramite degli Avvocati Calò e Moscati, presso l'Organismo di Mediazione *Organizzazione_5* (cfr. all. 10), il Signor *Pt_1* ha quindi avviato un procedimento di mediazione nei confronti del Signor *Parte_2* , deducendo, già in tale sede, il grave inadempimento del medesimo agli obblighi sullo stesso gravanti ai sensi degli artt. 1575 e ss. c.c. nonché a quelli derivanti dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti, e chiedendo, in primo luogo, il ripristino dell'originaria regolarità amministrativa e/o urbanistico – edilizia dell'Immobile nonché il risarcimento di tutti i danni

patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi in conseguenza del predetto inadempimento contrattuale del locatore.

16. **All'esito della predetta procedura, avente n. 240/2016 ed affidata al mediatore Avv. Enrico Maria Ianniello, le parti, entrambe assistite – come per legge – dai rispettivi avvocati, hanno definito la controversia tramite redazione e sottoscrizione di verbale di mediazione ed allegato Accordo di Conciliazione ex artt. 11 e 12 D. Lgs. n. 28/2010 (di seguito l'"Accordo di Conciliazione", cfr. all. 11), firmato in data 8 giugno 2016 anche dai rispettivi avvocati difensori, che ne hanno attestato e certificato la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.**

17. Per ciò che qui interessa, al punto a) dell'Accordo di Conciliazione le parti hanno concordemente previsto l'obbligo, in capo al Signor *Parte_2*, "entro e non oltre il 1° luglio 2016, a conformarsi a propria cura e spese ai rilievi di natura amministrativa ed urbanistico-edilizia relativi all'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, indicati nella Determinazione Dirigenziale prot. n. CA/370/2016 del 19 febbraio 2016 (notificata al Signor *Pt_1* in data 22 febbraio 2016), che ha fatto seguito alla verifica effettuata in loco il 3 dicembre 2015 dall' *[...] Organizzazione_6* del *CP_3* *CP_3*, al fine di rendere lo stesso legittimamente fruibile da parte del Signor *Pt_1* entro il medesimo termine (cfr. nota prot. n. 194967 del 3 dicembre 2015)" (v. punto a) dell'Accordo di Conciliazione).

Inoltre, le parti si erano reciprocamente impegnate, sempre "entro e non oltre il 1° luglio 2016, a risolvere consensualmente il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, sottoscritto in data 1° aprile 2015 [...], nonché a stipulare un nuovo contratto di locazione commerciale avente ad oggetto il medesimo immobile, comprensivo anche del vano sovrastante il negozio [...]" (v. punto b) dell'Accordo di Conciliazione).

Infine, secondo quanto espressamente previsto al punto c) dell'Accordo di Conciliazione, in caso di mancato adempimento degli obblighi ivi assunti entro il termine essenziale del 1° luglio 2016, la parte inadempiente avrebbe dovuto versare all'altra, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., l'importo di € 40,00 (euro quaranta/00) per ciascun giorno di ritardo nell'adempimento.

18. Il Signor *Parte_2*, tuttavia, pur potendo agevolmente ottemperare agli obblighi assunti con la stipula del predetto Accordo di Conciliazione (si trattava, in buona sostanza, esclusivamente di "liberare" il vano al piano superiore, occupato dalla ex moglie, al fine di concedere in locazione al Signor *Pt_1* con un nuovo contratto da stipulare entro il 1° luglio 2016, tutto l'immobile non più frazionato né con destinazione d'uso differente dalla sua propria "C/1"), non ha provveduto a regolarizzare l'immobile di cui è causa, né ha acconsentito alla sottoscrizione del nuovo contratto di locazione commerciale, previa risoluzione del precedente, perseverando, quindi, nell'inadempimento all'obbligazione contrattuale di garantire al conduttore il pieno e pacifico godimento del bene, e rendendosi, altresì, inadempiente agli obblighi dal medesimo liberamente assunti con l'Accordo di Conciliazione.

19. Pertanto, stante l'infruttuoso decorso del termine essenziale per adempiere stabilito dai punti a) e b) dell'Accordo di Conciliazione, il Signor *Pt_1* ha notificato al Signor *Parte_2* un atto di pignoramento presso terzi a seguito del quale, in data 23 maggio 2017 ha incardinato dinanzi a questo stesso Tribunale il procedimento esecutivo avente R.G.E. 12334/2017, assegnato al G.E. Dott. *Per_2* (cfr. all. 12).

20. Tale procedura esecutiva è stata fondata proprio sull'efficacia esecutiva dell'Accordo di Conciliazione, e, più in particolare, sull'ammontare degli importi dovuti dal Signor *Parte_2* nei confronti del signor *Pt_1* in ragione della penale per ritardo nell'adempimento pattuita nel medesimo Accordo di Conciliazione.

21. Nel corso di tale procedimento, il Signor *Parte_2* ha depositato un ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con il quale ha provveduto, in via preliminare, a contestare la (ipotetica) nullità della notifica e, nel merito, la (asserita) nullità del titolo esecutivo costituito proprio dal più volte menzionato Accordo di Conciliazione e delle obbligazioni in esso assunte (cfr. all. 13).

22. Il Signor *Pt_1* per mezzo dei propri difensori, ha depositato le proprie note difensive nel predetto giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (R.G.E. 12334/2017), rilevando, già in quella sede, la piena validità dell'Accordo di Concilia-zione e delle obbligazioni con esso assunte da parte del Signor *Parte_2* , nonché la sua piena efficacia esecutiva e, di conseguenza, la legittimità della procedura esecutiva presso terzi avviata in forza di tale titolo (cfr. all. 14).

23. Tale procedimento di opposizione all'esecuzione si è infine concluso con l'ordinanza resa dal Dott. *Per_2* in data 27 marzo 2019, con la quale l'Ill.mo Tribunale adìto ha rigettato la domanda proposta dal Signor *Parte_2* ritenendo, tra l'altro, che l'"accordo di Conciliazione ex art. 11 e 12 D.Lgs. 28/2010 sottoscritto dalle parti e dai propri avvocati (che hanno attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico), in conformità al disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modifica-zioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, costituisce titolo esecutivo ed ha i caratteri richiesti per fondare l'esecuzione forzata […]" (v. all. 15).

24. Avverso tale provvedimento, peraltro, il Signor *Parte_2* non ha proposto reclamo (come certificato dalla cancelleria della Sezione Esecuzioni Mobiliari di codesto Ill.mo Tribunale, cfr. all. 16), avendo altresì omesso di incardinare, nel termine di 90 giorni assegnato dal G.E. con la predetta ordinanza, il giudizio di merito innanzi al Giudice competente ai sensi dell'art. 618, 2° comma, c.p.c..

Sul provvedimento de quo, ed in particolare sulle statuizioni in esso contenute, si è quindi ormai formato il giudicato (seppur "cautelare").

25. A maggio 2018, e, quindi, nelle more della predetta opposizione proposta dal Signor *Parte_2* , l'odierno ricorrente ha avuto contezza della procedura esecutiva immobiliare promossa dal *Organizzazione_7* nei con-fronti del Signor *Parte_2* medesimo (e con oggetto proprio l'Immobile precedentemente condotto in locazione dall'odierno ricorrente), pendente innanzi al Tribunale Civile di Roma ed avente R.G.E. 636/2014 (in precedenza, infatti, *Contro* 'odierno resistente aveva fatto cenno della pendenza di tale procedura di pignoramento immobiliare).

26. Una volta appresa l'esistenza di tale procedura esecutiva, il Signor *Pt_1* è quindi intervenuto nella stessa mediante deposito dei seguenti due distinti ricorsi per intervento ex art. 499, 1° comma, c.p.c..

(a) il primo, depositato in data 6 dicembre 2018 e fondato su titolo esecutivo costituito dal citato Accordo di Conciliazione (cfr. all. 11), con il quale lo stesso ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dell' *Parte_6*

per il soddisfacimento del proprio credito ammontante, alla data del deposito del predetto atto di intervento, a complessivi € 35.080,00, oltre alle spese, competenze ed onorari della procedura (di seguito il "Primo Intervento", cfr. all. 17);

(b) il secondo, in data 20 gennaio 2020, fondato su titolo esecutivo costituito dalla predetta ordinanza del 27 marzo 2019 (cfr. all. 15), pubblicata in data 28 marzo 2019 e munita di formula esecutiva in data 11 novembre 2019, con il quale il Signor *Pt_1* **ha chiesto di essere ammesso a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita immobiliare de qua per il soddisfacimento del proprio credito ammontante, alla data del deposito del predetto atto di intervento, ad ulteriori € 2.696,20 (inclusi accessori), oltre alle spese, competenze ed onorari della procedura (di seguito il "Secondo Intervento", cfr. all. 18).**

27. Nelle more dei predetti interventi presentati dal Signor *Pt_1* con il decreto adottato in data 31 ottobre 2019 (cfr. all. 18-bis), il G.E. ha disposto il trasferimento della "piena ed esclusiva proprietà" dell'Immobile de qua in favore dell'aggiudicatario della relativa procedura di vendita senza incanto, *Organizzazione_8*

Solo ed esclusivamente a decorrere da tale data, quindi, il Signor *Parte_2* ha cessato di essere pieno proprietario dell'Immobile di cui è causa.

28. **Con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 512 c.p.c. in data 31 luglio 2020 e comunicata dalla cancelleria il 5 agosto 2020 (cfr. all. 19), il G.E. ha ritenuto di dover escludere, dal progetto di distribuzione depositato dal professionista delegato all'udienza del 16 luglio 2020, il Primo Intervento presentato dal Signor** *Pt_1* **nella predetta procedura, inserendo, invece, il Secondo Intervento nel piano di riparto (con la precisazione, però, che – in quanto non privilegiato e tardivo – potrà essere soddisfatto solo sul sopravanzo, una volta soddisfatti i creditori privilegiati e i chirografari tempestivi).**

29. Il Signor *Pt_1* con ricorso ex art. 617, 2° comma, c.p.c. del 20 agosto 2020, ha quindi proposto tempestiva opposizione alla predetta ordinanza ex art. 512 c.p.c. del 31 luglio 2020, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni (cfr. all. 20): "Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, respinta ogni diversa istanza, eccezione, allegazione, deduzione e difesa: ▪ in via preliminare, - ove ritenuto opportuno e per le ragioni esposte in narrativa, sospendere l'efficacia esecutiva del progetto di distribuzione; ▪ in via principale, - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'efficacia esecutiva del Verbale di mediazione ed allegato Accordo di Conciliazione ex artt. 11 e 12 D. Lgs. n. 28/2010 dell'8 giugno 2016 e, per l'effetto; - ammettere ed includere nel progetto di distribuzione anche il credito precisato dal signor *Pt_1* nell'atto di intervento del 8 dicembre 2016 e, per l'effetto; - ammettere il signor *Pt_1* a partecipare alla distribuzione delle somme ricavata dalla vendita immobiliare per gli importi qui di seguito specificati: A) Ricorso per intervento ex art. 499 c.p.c. del 06.12.18: Penali (dal 02.07.16 al 06.12.18) € 35.480,00 Penali (dal 07.12.18 al 25.06.19) € 8.032,44 Interessi legali calcolati dal Professionista Delegato € 753,76 A detrarre: Penali incassate a seguito della procedura RGEn. 12334/2017 € 7.440,00 - Totale sorte € 36.826,20

B) Ricorso per intervento ex art. 499 c.p.c. del 13.01.2020:

Spese processuali liquidate in ordinanza € 1.800,00

Spese generali ex art. 2, 2° comma, D.M. n. 55/2014 (15%) € 270,00

Totale imponibile € 2.152,80

IVA (22%) su imponibile € 473,62

Spese esenti ex art. 15 D.P.R. n. 633/1972 (diritti copie esecutive) € 69,78

Totale spese processuali ordinanza € 2.696,20

C) Nota spese (valore causa: € 43.682,44 – parametro medio)

Fase introduttiva del giudizio € 1.000,00

Fase di trattazione e decisione € 645,00

Compenso tabellare € 1.645,00

Spese generali ex art. 2, 2° comma, D.M. n. 55/2014 (15%) € 246,75

C.P.A. (4%) € 75,67

Totale imponibile € 1.967,42 IVA (22%) su imponibile € 432,83 Totale nota spese € 2.400,25

Riepilogo credito *Parte_1* c/ *Parte_2* :

A) Sorte: € 39.522,40

B) Nota spese € 2.400,25

Totale credito € 41.922,65

Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali al 15% ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014".

30. Con provvedimento del 26 agosto 2020, il G.E., in accoglimento dell'istanza cautelare formulata dalla scrivente difesa, ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della predetta ordinanza ex art. 512 c.p.c., rimettendo gli atti al Giudice titolare per la fissazione dell'udienza di conferma o modifica del medesimo decreto (cfr. all. 21).

31. Il G.E. titolare della procedura, Dott.ssa Pigozzo, ha fissato l'udienza del 16 dicembre 2020 per la decisione in ordine alla conferma o modifica del richiamato decreto del 26 agosto 2020, e, all'esito della stessa, si è riservata di decidere.

32. Successivamente, con provvedimento del 26 luglio 2021 (comunicato dalla cancelleria in data 27 luglio 2021), il G.E., Dott.ssa Pigozzo, ha infine parzialmente accolto l'opposizione presentata da parte del Signor *Pt_1* in data 20 agosto 2021, disponendo l'accantonamento della somma di € 32.037,81 in favore dello stesso ricorrente e la sospensione della distribuzione di tale somma fino alla riassunzione dell'interessato a seguito della definizione della fase di merito.

Con il medesimo provvedimento, il G.E. ha altresì assegnato il termine perentorio di 90 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito (cfr. all. 22).

33. Per quanto qui di interesse, con il predetto provvedimento il Giudice ha in particolare sollevato dubbi circa l'"efficacia esecutiva" dell'Accordo di Conciliazione, e ciò precisamente, in relazione alla penale ex art. 1382 c.c. indicata al punto c) del medesimo, ritenendo che:

(a) la sopra citata ordinanza resa dal Dott. *Per_2* in data 27 marzo 2019 (cfr. all. 21), che – come detto – aveva invece già accertato la piena efficacia esecutiva dell'Accordo di Conciliazione anche per quanto concerne la penale de qua, non impedirebbe al medesimo G.E. di adottare una diversa statuizione al riguardo;

(b) in ogni caso, per avere un titolo esecutivo che validamente imponga un facere anche infungibile, la prestazione dovuta deve essere determinata o determinabile, laddove invece, nell'Accordo di Conciliazione, le obbligazioni poste a carico del Signor *Parte_2* ai punti a) e b) del medesimo (il cui inadempimento era espressamente sanzionato con la citata penale ex art. 1382 c.c. indicata al punto c)), non risulterebbero chiaramente determinate, essendo altresì le stesse, sempre ad avviso del G.E., non concretamente realizzabili. Con contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 27 febbraio 2002 e registrato il 5 marzo 2002 presso l' *Organizzazione_1* *[...]* di Roma 1 al n. 3/004969, l'odierno resistente aveva concesso in locazione al Signor Hadad unicamente la porzione del predetto Immobile costituita dal locale ad uso negozio sito al piano terra, esclusa la cantina.

Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta depositata in data 07.02.2023 si è costituita in giudizio le parte convenuta *Controparte_1* **,** contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda di cui ha invocato il rigetto, precisando le seguenti conclusioni: *Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere per i motivi meglio espressi in premessa, rigettare la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma debba essere versata dal Sig.* *Parte_2* *al Sig.* *[...]*

CP_7

Con vittoria di spese e compensi di causa.

A tal fine ha esposto ed eccepito le seguenti ragioni.

Deduce parte resistente che l'accertamento del valore esecutivo dell'accordo di conciliazione risulta già determinato giudizialmente e pertanto tale istanza ripresentata nel presente procedimento risulta inutile ed ininfluente alla causa.

Contesta l'invocato inadempimento del locatore in merito ai provvedimenti amministrativi di natura edilizia gravati sul conduttore, contesta la validità e l'entità delle voci di danno patrimoniale e non patrimoniale come richiesto dal ricorrente nonché il nesso causale nella produzione del danno lamentato dal ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda e l'accertamento della debenza totalmente negativa di somme da corrispondere in favore del conduttore.

Le parti processuali nei termini di legge hanno depositato note conclusive scritte autorizzate con cui si sono riportate ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in essi rassegnate

All'udienza dell'13.03.2024 il Giudice adito ha riservato la decisione ed ha emesso il dispositivo di sentenza nei successivi trenta giorni.

II. Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la domanda attorea proposta:

<<…sempre in via principale,

- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il grave inadempimento del Signor […] Parte_2 , ex artt. 1453 e 1455 c.c., all'obbligo, di cui al contratto di locazione commerciale sottoscritto in data 1° aprile 2015 e registrato il 9 maggio 2016 presso l' Organizzazione_1 di Roma 6 – EUR al n. 3523, serie 3T, e/o di cui all'art. 1575 c.c., di garantire, in favore del Signor Parte_1 , il pacifico godimento dell'unità immobiliare concessa in locazione e di mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;

- accertare e dichiarare il diritto del Signor Parte_1 ad ottenere il risarcimento del maggior danno, patrimoniale e/o non patrimoniale, dallo stesso patito e patiendo in ragione della condotta inadempiente tenuta dal Signor Parte_2 ;

- per l'effetto, condannare l'odierno resistente al pagamento, in favore del Signor Parte_1 , delle somme indicate in narrativa a titolo di maggior danno patrimoniale e/o indennità per la perdita di avviamento commerciale ex art. 34 Legge n. 392/1978, nonché di un ulteriore importo, da determinarsi in via equitativa nella misura ritenuta equa e di giustizia, a titolo di maggior danno non patrimoniale, il tutto, in ogni caso, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria…>>.

Configurandosi l'opposizione all'esecuzione solo come accertamento negativo di tutta la pretesa esecutiva deve ritenersi improponibile-inammissibile una diversa domanda volta ad ottenere l'accertamento e la condanna dell'opposto al risarcimento dei danni subiti nel corso della locazione ed altro che vanno azionate in un distinto ed autonomo giudizio ordinario di cognizione. Sul vaglio in rito di inammissibilità non si forma il giudicato e la domanda è riproponibile.

La domanda principale non è meritevole di accoglimento.

Sebbene in linea teorica generale l'accordo di Conciliazione ex art.11 e 12 D.Lgs 28/2010 sottoscritto dalle parti e dai propri avvocati (che hanno attestato e certificato la conformità dell' accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico), in conformità al disposto dell' art.12 del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n.69 convertito con modificazioni dalla L.9 agosto 2013, n.98, può costituire titolo esecutivo ed avere i caratteri richiesti per fondare l'esecuzione forzata, nella specie in esso è stato previsto alla lettera a)



Prof. Fulvio Bongiorno si impegna, entro e non oltre il **1° luglio 2016**, a conformarsi a propria cura e spese ai rilievi di natura amministrativa e urbanistico-edilizia relativi all'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, indicati nella Determinazione Dirigenziale prot. n. CA/370/2016 del 19 febbraio 2016 (notificata al Signor Haddad in data 22 febbraio 2016), che ha fatto seguito alla verifica effettuata *in loco* il 3 dicembre 2015 dall'Unità Organizzativa Tecnica – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Municipio Roma I Centro, al fine di rendere lo stesso legittimamente fruibile da parte del Signor Haddad entro il medesimo termine (cfr. nota prot. n. 194967 del 3 dicembre 2015);

Alla lettera B)

b) il Signor David Hadad e il Prof. Fulvio Bongiorno si impegnano, entro e non oltre il **1° luglio 2016**, a risolvere consensualmente il contratto di locazione dell'immobile sito in Roma, Via Santa Maria del Pianto n. 3, sottoscritto in data 1° aprile 2015, meglio descritto nelle premesse, nonché a stipulare un nuovo contratto di locazione commerciale avente ad oggetto il medesimo immobile, comprensivo anche del vano sovrastante il negozio, alle seguenti condizioni:

1. **tipologia di locazione:** ad uso commerciale con facoltà di sublocazione dell'immobile;
2. **durata**: 6 + 6 anni;
3. **decorrenza contrattuale**: 1° luglio 2016;
4. **canone di locazione annuo**: **€ 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00)**, da corrispondersi in rate mensili anticipate entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese di **€ 1.200,00 (milleduecento/00)**;
5. **riduzione canone di locazione mesi di luglio e agosto 2016**: in considerazione delle spese e della tempistica necessarie al Signor Hadad per effettuare i lavori di adeguamento del locale e di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie all'attività di gastronomia calda e fredda, per i mesi di luglio e agosto 2016 il canone di locazione sarà dovuto in misura ridotta e pari ad **€ 600,00 (seicento/00)**;
6. **deposito cauzionale**: pari ad 1 (una) mensilità del canone di locazione e, quindi, ad **€ 1.200,00 (milleduecento/00)**;
7. **altre clausole**: da concordare tra i rispettivi legali delle parti;

Gli stretti termini impedivano al debitore di conformarsi ai rilievi amministrativi ed urbanistici sull'immobile.

In secondo luogo l'immobile è stato soggetto a pignoramento.

Ne deriva che le obbligazioni non sono chiaramente determinate e soprattutto non concretamente realizzabili.

Va anzitutto premesso che nel caso di specie la norma di riferimento, applicabile ratione temporis, è rappresentata dall'art. 560, comma 2, cod. proc. civ., nel testo antecedente la riforma di cui all'art. 4 della legge 12/2019 (che stabilisce: <>).Il divieto al debitore di locare l'immobile pignorato senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ove sia violato, comporta che il contratto locativo vada considerato nullo per violazione di norma imperativa. Tale nullità comporta che il godimento del bene da parte del terzo conduttore non può considerarsi avvenuto iure locationis e deve per l'effetto essere considerato sine titulo.Ne consegue che ciò che il (preteso) conduttore ha pagato deve considerarsi come corrisposto non come canone, bensì per una occupazione sine titulo, e pertanto la procedura esecutiva ne può chiedere conto, non -come sostenuto nel motivo- al conduttore, ma al debitore, che ha stipulato -illegittimamente- il contratto di locazione nonostante il pignoramento. La posizione del preteso conduttore che ha pagato è invece regolata dall'art. 1189 cod. civ., che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, prevede un effetto liberatorio nella contemporanea ricorrenza di due presupposti, l'uno soggettivo, l'altro oggettivo, e cioè: a) la buona fede del debitore (nel caso, il conduttore), che consiste nel ritenere che il ricevente sia il vero creditore o comunque il destinatario del pagamento (Cass., 11/07/2017, n. 17044); b) la situazione di apparente legittimazione del ricevente, determinata da circostanze univoche che, nella

valutazione di un rapporto di normale diligenza, inducono a ritenere effettivamente sussistente la suddetta legittimazione (Cass., 19/04/2018, n.9758). Come già questa Corte ha avuto modo di affermare (v. Cass., 11/07/2017, n. 17044), la regola del pagamento al creditore apparente in realtà non costituisce espressione del generale principio di apparenza, e il suo fondamento non va ricercato nell'ipotetica equiparazione tra legittimazione apparente e legittimazione effettiva, posto che il legittimato apparente non è infatti legittimato a ricevere. La liberazione del debitore dipende allora non già dalla posizione giuridica del ricevente, bensì dal non colposo errore dall'adempiente, che in buona fede confida in una posizione inesistente. L'apparenza della legittimazione rileva solo in quanto idonea a suscitare il ragionevole affidamento del debitore di pagare al vero destinatario dell'adempimento. Come posto in rilievo dalla migliore dottrina, l'effetto liberatorio del pagamento eseguito in buona fede al legittimato apparente trova allora in realtà fondamento nell'esigenza di contenere l'accertamento della legittimazione del ricevente entro i limiti della normale diligenza, giacché far ricadere sul debitore il rischio di un adempimento soggettivamente inesatto, pur quando egli abbia normalmente controllato l'identità e il titolo della legittimazione del ricorrente, avrebbe il significato di imporre al debitore l'onere di un controllo massimo, estraneo alla pratica degli affari. Sono pertanto necessarie, in ogni singolo caso, la buona fede del terzo e la ragionevolezza dell'affidamento, non essendo invocabile il principio anzidetto da chi versi in colpa per aver omesso di accertare, in contrasto con la stessa legge e con le norme di comune prudenza, la realtà delle cose, affidandosi alla mera apparenza, ed allorquando concorrano elementi, sia pure di carattere presuntivo, idonei ad integrare una situazione di apparenza giuridica, spetta a chi contesta l'efficacia a suo danno della situazione stessa, l'onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che il terzo non ignorava la situazione reale, ovvero che l'opinione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente alla realtà era determinata da errore colposo (Cass., 11/07/2017, n. 17044; Cass., 28/07/1983, n. 5215).

Il contratto di locazione dell'immobile pignorato, stipulato dal debitore esecutato senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, è nullo per violazione di norma imperativa, con la conseguenza che la somma versata dal (preteso) conduttore al locatore deve intendersi corrisposta per un'occupazione "sine titulo", e che la procedura esecutiva può chiederne conto al debitore-locatore e non già al conduttore che abbia pagato in buona fede e sulla base di un ragionevole affidamento nella legittimazione del ricevente, essendo costui liberato ai sensi dell'art. 1189 c.c.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25368 del 28/08/2023

La singolarità della vicenda, generata senz'altro da una richiesta totalmente priva di fondamento avanzata da un soggetto estraneo all'esecuzione, ma avallata dapprima dal giudice dell'esecuzione e poi dal Tribunale, giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:

rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande attoree azionate "in via principale";

rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, le domande attoree formulate "sempre in via principale" inammissibili;

spese compensate;

motivazione in giorni 60.

Così deciso in Roma 11/04/2024 ex art. 127 ter c.p.c..

Il Giudice Unico
dott.ssa Maria Flora Febbraro